



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice relatore
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52669 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa al Collegio per la decisione del previa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e vertente

TRA

Parte_1 nata a Roma il 6.2.1983 elettivamente domiciliata in Roma orso D'Italia n°102 presso lo studio dell'avv. Nicoletta Gervasi che la rappresenta e difende in virtu' di procura in atti

- ricorrente -

E

Controparte_1 nato a Roma il 10.7.1983 elettivamente domiciliato in Roma Via Sabotino n°12 presso lo studio dell'avv. Anastasia Simioni che lo rappresenta e difende in virtu' di procura in atti

- resistente -

Con l'intervento del Pubblico Ministero

- interventore ex lege -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31.7.2019 *Parte_1* premesso che aveva contratto matrimonio con *Controparte_1* in Roma il 18.12.2011 e che dall'unione coniugale non erano nati figli, chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito alle condizioni di cui al ricorso.

Controparte_1 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione pur contestando la ricostruzione dei fatti posti a fondamento della crisi coniugale e chiedendone l'addebito alla moglie.

All'udienza presidenziale tenutasi in data 11.12.2019, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.

All'udienza del 15.10.2020, svoltasi con modalita'cartolare, il resistente chiedeva la pronuncia di sentenza sullo status, rinunciando ai termini di cui all'art.190 cpc, e, pertanto, nulla opponendo la ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Ciò posto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le reciproche domande di addebito, le rispettive allegazioni delle parti e la circostanza che i coniugi vivono separati ormai da tempo consentono di ritenere la sussistenza di obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.

Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione dei coniugi e la causa va rimessa sul ruolo per gli incumbenti di cui all'ordinanza già emessa all'udienza del 22.12.2020.

La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.

P. Q. M.

non definitivamente pronunciando, così decide:

pronuncia la separazione personale dei coniugi *Parte_1* nata a Roma il 6.2.1983 e *Controparte_1* [...] nata a Roma il 10.7.1983 coniugati in Roma il 18.12.2011;

ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, parte 2, atto n. 180, serie A02;

rimette la causa sul ruolo per gli incumbenti di cui all'ordinanza in data 22.12.2020;

rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.

Roma 22.1.2021

Il Giudice relatore estensore

dott.ssa Cristina Cambi

Il Presidente

dott.ssa Marta Ienzi

